

El contrato de trabajo y tus derechos

Firmar un contrato es entrar en una relación regulada por tres capas de normas: la ley, el convenio de tu sector y el propio contrato. Esta unidad te enseña a leer esas tres capas, a reconocer qué modalidad de contrato te ofrecen y a descifrar una nómina de verdad, para que sepas exactamente qué ganas, qué te descuentan y por qué.



Tiempo estimado de lectura : ~20 min · Resultado de aprendizaje : RA3 (caracteriza la relación laboral, el contrato y la retribución aplicando la normativa) · Pre-requisitos : Unidad 4 (sector y vías de empleo) y Unidad 5 (perfil profesional digital).

“

El contrato es el acuerdo legal entre tú y la empresa. Esta unidad presenta las modalidades vigentes tras la reforma de 2021 (indefinido, formativos, temporal con causa, fijo-discontinuo) y tus derechos básicos : jornada, salario de convenio, periodo de prueba y lectura de la nómina.

La reforma de 2021 elevó el indefinido por encima del 40 % de los nuevos contratos...

Las unidades anteriores te han preparado para llegar hasta la puerta de un empleo. Esta entra dentro. El momento en que firmas un contrato no es un trámite menor: es el instante en que pasas a ser titular de un conjunto de derechos exigibles y de obligaciones concretas, regulados por una de las ramas más densas...

¿La reforma laboral de 2021 ha mejorado de verdad la situación de quien empieza a trabajar joven, o solo ha cambiado la etiqueta del contrato?



§1

La relación laboral: qué la define



No todo trabajo a cambio de dinero es una relación laboral . El Estatuto de los Trabajadores (ET, RDLeg 2/2015) regula solo el trabajo que reúne cinco notas características (art. 1.1). Cuando aparecen las cinco, hay relación laboral por cuenta ajena, con todos los derechos del ET;



El falso autónomo: cuando hay relación laboral disfrazada

cuando faltan, estamos ante otra figura (un autónomo, un voluntario, un encargo civil). Voluntariedad : trabajas por tu propia decisión, no obligado. Retribución : a cambio recibes un salario. Ajenidad : el fruto de tu trabajo y el riesgo del negocio son de la empresa , no tuyos. Tú cobras pase lo que pase con las ventas.



§ 2

Las modalidades de contratación tras la reforma de 2021



El Real Decreto-ley 32/2021 (reforma laboral) simplificó los contratos y consagró el contrato indefinido como la regla general . La temporalidad pasó a ser excepcional y solo válida con causa. Estas son las modalidades vigentes.

Las modalidades de contrato vigentes tras la reforma laboral de 2021.
El indefinido es la norma; el temporal exige causa tasada; los...

POR DEFECTO	SOLO CON CAUSA	FORMATIVO	FORMATIVO
Indefinido	Temporal	Formación en alternancia	En prácticas
DURACIÓN Sin fecha de fin	DURACIÓN 6 meses (12 por convenio)	DURACIÓN 3 meses – 2 años	DURACIÓN 6 meses – 1 año
PARA QUIÉN La regla general desde la reforma	PARA QUIÉN Sustitución de baja o pico de producción	PARA QUIÉN 16 a 30 años sin título previo	PARA QUIÉN Con título de FP o universidad reciente (últimos 3 años)
CLAVE Indemnización de 33 días/año Derecho pleno al paro y estabilidad para créditos	CLAVE Sin causa real es fraude: pasa a ser indefinido	CLAVE Combina trabajo y estudio. Salario según jornada, nunca bajo el SMI	CLAVE Salario íntegro de convenio, sin recorte por ser prácticas



Contrato indefinido

Es el contrato por defecto : no tiene fecha de fin. Da la máxima estabilidad y, en caso de despido improcedente, genera una indemnización de 33 días de salario por año trabajado (máximo 24 mensualidades).



§ 3

La jerarquía de fuentes: por qué tu salario lo fija el convenio



Cuando el contrato dice menos que el convenio

El derecho laboral se ordena en capas. Cada capa puede mejorar lo que dice la de encima, nunca empeorarlo (principio de norma más favorable). De mayor a menor rango: Constitución y leyes (Estatuto de los Trabajadores, leyes de Seguridad Social y PRL): fijan los mínimos que nadie puede rebajar.



§ 4

La nómina: anatomía del recibo de salario



La nómina (o recibo individual justificativo del pago de salarios) es el documento, de entrega obligatoria, que detalla lo que ganas y lo que te descuentan cada mes. Saber leerla es esencial: es donde se comprueba que cobras lo del convenio, que cotizas correctamente y que las retenciones son las que tocan. Se organiza en tres...

Anatomía de una nómina española: del salario bruto al líquido a percibir, con el ejemplo de un auxiliar administrativo de 1.500 €...





1. Devengos: lo que ganas (en bruto)

Es la suma de todo lo que la empresa te reconoce, antes de descuentos . Se divide en: Percepciones salariales (cotizan y tributan): el salario base (el de tu categoría según convenio) y los complementos salariales (antigüedad, nocturnidad, peligrosidad, productividad, prorrateo de las pagas extraordinarias...).



6.1 · Del salario bruto al neto: calcular la nómina de un técnico de FP

Enunciado Aitana firma su primer contrato como técnica de Grado Superior con un salario bruto de 1.800 € al mes (pagas extras prorrateadas, ya incluidas en esa cifra). La...

Cotización a la Seguridad Social : $1.800 \times 0,065 = 117,00 \text{ €}$. Va al fondo común que paga pensiones, paro y bajas; no se recupera, financia tus prestaciones futuras.

Retención de IRPF : $1.800 \times 0,09 = 162,00 \text{ €}$. Es un anticipo del impuesto; en la declaración de la renta se ajustará.

Total deducciones : $117,00 + 162,00 = 279,00 \text{ €}$.

Salario neto (líquido a percibir) : $1.800 - 279,00 = 1.521,00 \text{ €}$. Es lo que Aitana ingresa cada mes....



Tu empresa paga por ti casi un tercio más de lo que ves en la nómina

Pruébalo tú mismo: introduce tu salario bruto, el tipo de cotización y la retención de IRPF para calcular tu nómina neta al instante. En la nómina solo aparece la cotización a tu cargo (en torno al 6,50 %).



§5

Cómo leer tu primer contrato sin que te la cuelen



Con todo lo anterior, ya puedes revisar un contrato real antes de firmarlo. Esta es la comprobación mínima. La reforma alcanzó un objetivo —menos contrato temporal puro— pero ha generado otro debate : el uso intensivo del fijo-discontinuo, que opera en algunos sectores como un temporal renombrado.



LO ESENCIAL

Lo esencial del contrato y tus derechos

Hay relación laboral cuando concurren cinco notas: voluntariedad, retribución, ajenidad, dependencia y carácter personalísimo. Si faltan, no es trabajo asalariado. El falso autónomo es fraude: lo que cuenta es la realidad de la prestación, no el nombre del contrato. La Ley Rider reforzó la presunción de...



§6

Hacia la Unidad 7



Ya sabes qué firmas, qué cobras y por qué. La siguiente unidad sigue el hilo natural del contrato una vez en marcha: la Seguridad Social y las vicisitudes del contrato . Verás a qué prestaciones da derecho tu cotización (incapacidad temporal, desempleo, jubilación), qué ocurre cuando el contrato se suspende (una baja, una...

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.